

TEMA 16. El presupuesto de ingresos. Tipos de ingresos. Fases de ejecución del presupuesto de ingresos: Derechos reconocidos, ingresos. Devolución de ingresos indebidos. Derechos reconocidos pendientes de cobro. Documentos contables de ingresos.

1. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Los Presupuestos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos Autónomos contienen un estado de ingresos comprensivo de los distintos derechos económicos a liquidar durante el ejercicio (art. 8 de la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi).

El estado de ingresos recoge el importe de los recursos financieros que, por todos los conceptos, se prevé liquidar en el ejercicio presupuestario, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de Disposiciones Legales vigentes sobre Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco (art. 9 de la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi).

El estado de ingresos o presupuesto de ingresos refleja la previsión de todos los ingresos a liquidar por la Administración durante el ejercicio presupuestario, es decir, durante el año natural. Comprende todos los recursos que prevé obtener la Administración para financiar su presupuesto de gastos.

La gestión de todos los ingresos que forman parte del presupuesto y las distintas operaciones que se realizan con los mismos es lo que se denomina ejecución del presupuesto de ingresos. Dado que el presupuesto de ingresos refleja estimaciones, los ingresos ejecutados a lo largo del ejercicio presupuestario pueden resultar superiores o inferiores a las cifras presupuestadas.

1.1. Tipo de ingresos

Según señala el art. 31 de la «Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco», los derechos de la Hacienda General del País Vasco pueden ser:

- De naturaleza pública: son los que pertenecen a la Administración de la CAE derivados de actividades en las que esta es titular de potestades públicas (detalle de los mismos en el art. 32).
- De naturaleza privada: son los que pertenecen a la Administración de la CAE derivados de actividades en las que esta no es titular de potestades públicas (detalle de los mismos en el art. 38).

Esta clasificación resulta relevante de cara a los procedimientos que se pueden seguir para su recaudación, como se verá más adelante.

Los ingresos de derecho público de la Administración de la CAE son fundamentalmente los siguientes (art. 32 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco):

- Aportaciones de las Diputaciones Forales como contribución a los gastos presupuestarios de la CAE.
- Tributos propios de la CAE desglosados en:

- Impuestos, no previstos en el Concierto Económico, que pueda establecer la CAE sobre hechos imponible no gravados por el Estado. En la actualidad el único existente es el impuesto sobre el bingo regulado por la Ley 6/1992, de 16 de octubre.

- Tasas

- Precios públicos.

- Recargos sobre impuestos. En la actualidad el único existente a recaudar por la Administración de la CAE es el recargo de la tasa sobre el juego regulado por la Ley 6/1992, de 16 de octubre.

- Transferencias y subvenciones recibidas del Estado o de otros entes públicos.

- Ingresos derivados del endeudamiento público, tanto de las emisiones de Deuda Pública como de las operaciones de crédito o préstamo que realice la Administración de la CAE.

- Multas y demás sanciones económicas impuestas por la Administración de la CAE.

- Intereses correspondientes a ingresos de derecho público.

- Devoluciones de préstamos concedidos por la Administración de la CAE con fines de fomento o interés público.

- Devoluciones de subvenciones concedidas, por incumplimiento de las mismas.

Dentro de los ingresos de derecho público, los tributos propios son ingresos tributarios, siendo el resto ingresos no tributarios.

Los ingresos de derecho privado de la Administración de la CAE son fundamentalmente los siguientes:

- Los derivados de la utilización de los bienes y derechos propiedad de la Administración de la CAE, siempre que no estén afectos al uso o servicio público.

- Las herencias, legados o donaciones.

- Cualquier otro ingreso no incluido entre los de derecho público.

Como resumen de lo anterior, podemos decir que los ingresos que forman parte del presupuesto pueden ser de naturaleza pública, cuando la Administración los recauda como titular de potestades públicas, o de naturaleza privada, en caso contrario. Esta diferenciación es importante ya que el procedimiento de recaudación es diferente en uno y otro caso, pudiéndose utilizar el procedimiento de apremio en la recaudación de los primeros. La mayor parte de los ingresos que conforman el presupuesto de una administración pública son de derecho público, siendo habitualmente los más significativos los impuestos. También las tasas, los precios públicos y las multas, así como las transferencias y subvenciones recibidas del Estado, la Unión Europea u otras administraciones públicas son ingresos de derecho público. Cuando estos ingresos no son suficientes para financiar los gastos presupuestados se recurre al endeudamiento público, siendo los ingresos derivados del endeudamiento de derecho público. En el caso de la Administración de la CAE, a consecuencia del reparto competencial establecido

en Euskadi por el Concierto Económico, la mayor parte de los ingresos provienen de las aportaciones de las Diputaciones Forales.

Pasamos a explicar con un poco más de detalle, las Aportaciones de la Diputaciones Forales, las Tasas y los Precios Públicos.

Aportaciones de las Diputaciones Forales

Las aportaciones de las Diputaciones Forales como contribución a los gastos presupuestarios de la Administración de la CAE representan la mayor parte del presupuesto de ingresos de esta.

Las aportaciones de las Diputaciones Forales tienen su origen en la distribución de recursos tributarios, entre Gobierno Vasco y Diputaciones Forales, establecidos en el Concierto Económico. De esta forma, las Diputaciones Forales recogen en sus presupuestos de ingresos la recaudación de los tributos concertados y consignan en sus presupuestos de gastos el importe de las aportaciones al Gobierno Vasco; consecuentemente en el presupuesto de ingresos de la Administración de la CAE se recoge igual cifra como aportaciones de las Diputaciones Forales.

La distribución de los recursos obtenidos por las Diputaciones Forales por la recaudación de los tributos concertados, una vez deducido el Cupo a pagar al Estado por las competencias no transferidas a Euskadi, se realiza en consideración a las competencias del Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales, tal y como establece la Ley de Territorios Históricos (Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de «Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos», modificada por la Ley 5/1993, de 16 de julio), se denomina distribución vertical.

Los flujos financieros de las Diputaciones Forales hacia el Gobierno Vasco o aportaciones se determinan básicamente en proporción directa a la renta de cada territorio histórico, tomando en consideración el esfuerzo fiscal de cada territorio histórico. La distribución de las Aportaciones entre los territorios históricos se denomina distribución horizontal.

Los principales tributos concertados recaudados por las Diputaciones Forales son: el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), el impuesto de sociedades y el impuesto sobre el valor añadido (IVA).

La determinación de las aportaciones de las Diputaciones Forales se realiza actualmente de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/2007, de 23 de marzo, que determina la metodología para el cálculo de las aportaciones de las Diputaciones Forales a la financiación de los Presupuestos de la CAE aplicable al período 2007-2011, que como podemos deducir se ha prorrogado.

Tasas

Tal y como establece la Ley de tasas y precios públicos de la CAE (Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, de aprobación del texto refundido), las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público y en la prestación de servicios o en la realización de actividades en régimen de Derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando:

- los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obliga dos tributarios, o
- no se presten o realicen por el sector privado.

De acuerdo con el artículo 11 de la mencionada Ley de Tasas y Precios Públicos, se podrán establecer tasas por la utilización privativa y aprovechamiento especial del dominio público o por la prestación de servicios o realización de actividades en régimen de derecho público consistentes en:

- La tramitación o expedición de licencias, visados, matrículas o autorizaciones administrativas de cualquier tipo.
- La expedición de certificados o documentos a instancia de parte.
- Legalización o sellado de libros.
- Actuaciones técnicas y facultativas de vigilancia, dirección, inspección, investigación, estudios, informes, asesoramiento, comprobación, reconocimiento o prospección.
- Examen de proyectos, verificaciones, contrastaciones, ensayos y homologaciones.
- Valoraciones y tasaciones.
- Inscripciones y anotaciones en registros oficiales y públicos.
- Servicios académicos y complementarios.
- Servicios portuarios y aeroportuarios.
- Servicios sanitarios.
- Servicios o actividades en general que se refieran, afecten o beneficien a personas de terminadas o que hayan sido motivados por estas, directa o indirectamente.

Como ejemplo de tasas de la Administración de la CAE se pueden citar las siguientes:

- Tasa por la inscripción en convocatorias de personal de la Administración de la CAE.
- Tasa por autorizaciones de juego.
- Tasa por expediciones de títulos académicos (título de bachiller, certificado de aptitud de escuelas oficiales de idiomas, título superior de música, etc.).
- Tasa por expedición del carné «Gazte txartela - Carné joven».

Precios públicos

De acuerdo con lo establecido en la Ley de tasas y precios públicos, tienen la consideración de precios públicos las contraprestaciones pecuniarias que se satisfacen por la prestación de servicios o realización de actividades efectuadas en régimen de derecho público que no tengan la consideración de tasa.

Como ejemplo de precios públicos de la Administración de la CAE se pueden citar los siguientes:

- Venta de publicaciones.
- Matrículas por servicios de enseñanza en Conservatorios de Música.
- Venta y alquiler de viviendas sociales.

Todos estos ingresos así definidos correspondientes a la Administración de la CAE se clasifican de acuerdo con su naturaleza económica en la siguiente clasificación económica:

Los Capítulos 1 a 5 corresponden a Operaciones corrientes, los 6 y 7 a Operaciones de capital y los 8 y 9 a operaciones financieras.

Capítulo 1. Impuestos directos

En este capítulo no se presupuestan ni recaudan ingresos ya que de acuerdo con la distribución competencial existente en Euskadi (Ley de Territorios Históricos), los impuestos directos (IRPF, Sociedades) se recaudan por las Diputaciones Forales.

Capítulo 2. Impuestos indirectos

En la actualidad hay dos, el «impuesto sobre el bingo» y «recargo de tasa sobre el juego» (regulados por la Ley 6/1992, de 16 de octubre).

El resto de impuestos indirectos, al igual que sucede con los directos, no se presupuestan ni recaudan por la Administración de la CAE ya que de acuerdo con la distribución competencial existente en Euskadi (Ley de Territorios Históricos), los impuestos indirectos (IVA, etc.) se recaudan por las Diputaciones Forales.

Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos de derecho público

Este capítulo recoge una parte de los ingresos de derecho público, siendo los más significativos los siguientes:

- Tasas.
- Precios públicos.
- Diversos ingresos en régimen de derecho público. En este epígrafe se incluyen todo el resto de ingresos de derecho público como son:
 - recargos sobre impuestos.
 - multas y sanciones.
 - intereses correspondientes a ingresos de derecho público.
 - las devoluciones de subvenciones concedidas por incumplimiento de las mismas.

Capítulo 4. Transferencias y subvenciones recibidas para gastos corrientes

Se recogen fundamentalmente las aportaciones de las Diputaciones Forales como contribución a los gastos presupuestarios de la CAE, así como las aportaciones de Fondos Europeos con destino a operaciones corrientes.

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales

Se recogen los ingresos de derecho privado entre los que se encuentran fundamentalmente los siguientes:

- Intereses de las cuentas bancarias de la Tesorería General del País Vasco.
- Ingresos procedentes de la inmovilizada propiedad de la Administración de la CAE, por ejemplo, arrendamiento de inmuebles no afectos al servicio público.

Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales

Se recogen los ingresos de derecho privado procedentes de la enajenación de bienes y derechos no financieros propiedad de la Administración de la CAE que no se hallen afectos al uso o servicio público.

Capítulo 7. Transferencias y subvenciones recibidas para operaciones de capital

En este capítulo se recogen los ingresos por transferencias y subvenciones recibidas para operaciones de capital, siendo las más significativas las correspondientes a Fondos euro peos y a aportaciones de otras administraciones públicas para la realización de inversiones, como por ejemplo la financiación del Estado de la nueva red ferroviaria vasca.

Capítulo 8. Disminución de activos financieros

En este capítulo se recogen las devoluciones de préstamos concedidos por la Administración de la CAE (Ingresos de derecho público) así como la enajenación de inversiones financieras propiedad de la Administración de la CAE.

Capítulo 9. Aumento de pasivos financieros

En este capítulo se recogen fundamentalmente los ingresos derivados del endeudamiento público.

Efectividad de los ingresos: Los ingresos deben hacerse efectivos o recaudarse de acuerdo con los siguientes procedimientos en función de su naturaleza.

Los ingresos de naturaleza pública se hacen efectivos por medio del procedimiento administrativo de recaudación (art. 40 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco).

La efectividad de los derechos de naturaleza privada se lleva a cabo de acuerdo con el ordenamiento jurídico privado (art. 40 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco).

El procedimiento administrativo de recaudación o gestión recaudatoria conducente a la obtención de los ingresos de derecho público, tributarios y no tributarios a favor de la Administración de la CAE, se regula en el Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco (Decreto 212/1998, de 31 de agosto).

La gestión recaudatoria se realiza en dos períodos, el período voluntario y el período ejecutivo. En período voluntario la gestión recaudatoria corresponde:

— En el caso de tasas e ingresos de derecho público no tributario, a los órganos de la Administración de la CAE en relación con sus propias competencias administrativas.

— En el caso del resto de ingresos tributarios, al Departamento competente en materia de administración tributaria, en estos momentos el Departamento de Economía y Hacienda.

En el período ejecutivo, la gestión recaudatoria corresponde al Departamento competente en materia de tesorería, en la actualidad el Departamento de Economía y Hacienda.

Recaudación en período voluntario

— Inicio del período voluntario: con carácter general para las deudas tributarias la recaudación en período voluntario se inicia a partir de la fecha de notificación de la liquidación. Para las deudas no tributarias, el período voluntario se inicia a partir de la notificación de la resolución ejecutiva que declara la obligación del pago.

— Plazo de pago: con carácter general,

- Las deudas notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes se pueden pagar desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente.

- Las deudas notificadas entre los días 16 y el último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente.

— Ingresos en período voluntario: durante el período voluntario, el importe de las deudas se ingresará en las cuentas de la Tesorería General del País Vasco puestas a disposición para tal fin.

— Terminación del período voluntario: la recaudación en período voluntario termina el día del vencimiento de los plazos de ingreso anteriores.

Recaudación en período ejecutivo

— Inicio del período ejecutivo: con carácter general, la recaudación en período ejecutivo se inicia el día siguiente al vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario.

— Procedimiento de apremio: La Administración de la CAE tiene la potestad de utilizar el procedimiento de apremio en la recaudación ejecutiva de deudas de derecho público.

- El procedimiento de apremio se inicia cuando se dicta, por el órgano competente para la recaudación en período ejecutivo, la providencia de apremio, título que tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago.

- El inicio del período ejecutivo produce el devengo de los recargos del período ejecutivo de tres tipos que se calculan sobre la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario.

— El recargo ejecutivo es del 5% y se aplica cuando se satisface la deuda antes de la notificación de la providencia de apremio.

— El recargo de apremio reducido es del 10% y se aplica cuando se satisface la deuda y el propio recargo en los plazos estipulados en la notificación de la providencia de apremio.

— El recargo de apremio ordinario es del 20% y se aplica en el resto de los casos.

No se dirige procedimiento de apremio, ni se devengan recargos de período ejecutivo, frente a deudores que sean entidades sometidas en su actuación al derecho público, es decir otras Administraciones Públicas.

— Recaudación de ingresos en período ejecutivo: durante el período ejecutivo, el importe de las deudas se ingresará en las cuentas de la Tesorería General del País Vasco puestas a disposición para tal fin, o en las indicadas por las Diputaciones Forales o la Agencia Estatal de Administración Tributaria cuando la gestión recaudatoria esté concertada con dichas entidades en virtud de convenios suscritos con las mismas.

— Terminación del procedimiento de apremio: el procedimiento de apremio termina con el pago de la deuda, con la declaración de crédito incobrable o con la declaración de haber quedado extinguida la deuda por cualquier otra causa legal. Dentro del plazo de prescripción, el procedimiento de apremio se reanuda si se tiene noticia de que el deudor de la deuda declarada incobrable es solvente.

2. FASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Las fases de ejecución presupuestaria de los ingresos son dos:

- El reconocimiento de los derechos (derechos reconocidos).
- El ingreso efectivo o recaudación de los mismos (derechos ingresados o recaudación obtenida).

2.1. Reconocimiento de los derechos (derechos reconocidos)

Se entiende por «Reconocimiento de derechos» el acto por el cual se formaliza un derecho económico a favor de la Administración, constituyéndose las personas físicas o jurídicas que deben satisfacer una determinada cantidad de dinero en deudores de la misma, «Deudores por derechos reconocidos».

Para reconocer contablemente un derecho a favor de la Administración han de cumplirse las siguientes condiciones:

- a) Que se tenga constancia de que se ha producido un acontecimiento que haya dado lugar al nacimiento de un derecho de cobro.
- b) Que el derecho de cobro tenga un valor cierto y determinado.
- c) Que el deudor pueda ser determinado.

Como criterio general, los derechos se reconocen en el momento en que se dictan los correspondientes actos de liquidación que los cuantifican.

Se exponen a continuación los criterios de reconocimiento de los derechos más significativos:

— Impuestos. En principio se aplica el criterio general, es decir se reconocen los derechos cuando se realiza el acto administrativo de liquidación del impuesto.

— Tasas. Los derechos se reconocen en el momento del devengo de la tasa, establecido para cada una de ellas en la Ley de tasas y precios públicos de la Administración de la CAE. El devengo de las tasas, en función del hecho imponible de que se trate, se produce:

- Cuando se otorga el título de concesión, autorización o cesión de la utilización del dominio público.
- Cuando se presta el servicio o se realiza la actividad que constituye el hecho imponible.

No obstante, cuando el pago de la tasa se realiza junto con la solicitud para la iniciación de la actuación correspondiente, el derecho se reconoce en el momento en que se presenta dicha solicitud, esto es en el momento de la recaudación.

— Precios públicos. Los derechos se reconocen en el momento en que se exige el precio público mediante la realización por la Administración de los actos de liquidación. Los precios públicos son exigibles, en virtud de lo establecido en la Ley de tasas y precios públicos, cuando se efectúa la entrega de bienes o se inicia la prestación de los servicios.

— Multas. Las multas son ingresos de derecho público liquidados como consecuencia de la comisión de infracciones al ordenamiento jurídico. Estos derechos se reconocen cuando el ente impositor cuenta con un título legal ejecutivo para exigirlos o bien, si el cobro es anterior, por denuncia anterior a sanción firme, en el momento de su recaudación.

— Recargos de apremio. Son ingresos de derecho público que se exigen como consecuencia del impago de cualquier deuda de derecho público en el período voluntario establecido para su cobro. Su reconocimiento se efectúa cuando finaliza el período voluntario de pago y este no se ha efectuado, en el momento que cada uno de los recargos, explicados anteriormente, es exigible.

— Transferencias y subvenciones recibidas. Las transferencias y subvenciones recibidas por la Administración de la CAE se reconocen, como criterio general, en el momento en que surge el derecho a su percepción, siempre que su cuantificación pueda efectuarse con fiabilidad. Cuando no se conoce con certeza el importe exacto a percibir, se pospone su reconocimiento al momento en que se reciben los ingresos efectivos.

— Ingresos patrimoniales. Los intereses de las cuentas bancarias de la Tesorería General del País Vasco se reconocen a su devengo.

— Enajenación de inversiones reales. Los derechos derivados de la enajenación de bienes patrimoniales se reconocen cuando se efectúa la venta de los mismos, dándose de baja del inventario.

— Endeudamiento público. La emisión de Deuda Pública se reconocerá a la suscripción de la misma y las operaciones de préstamo en el momento de la formalización del préstamo.

2.1.1. Anulación de los derechos reconocidos

Se entiende por «Anulación del reconocimiento de derechos» el acto por el cual se anula total o se minora parcialmente un derecho económico a favor de la Administración.

Los derechos reconocidos pueden anularse por los siguientes motivos:

- Como consecuencia de la anulación de la liquidación de la que se deriven, ya sea de oficio por la Administración o como consecuencia de resolución de recursos o de sentencias judiciales.
- Por aplazamiento y fraccionamiento de pago. Se puede aplazar o fraccionar el pago de un derecho reconocido relativo a ingresos de derecho público, previa solicitud del deudor, cuando su situación económico-financiera, discrecionalmente apreciada por la Administración, le impida transitoriamente efectuar el pago de sus deudas. Las cantidades cuyo pago se aplaza devengan el interés de demora establecido legalmente. La tramitación y resolución de solicitudes de aplazamiento de deudas corresponde al Departamento competente en materia de tesorería (arts. 22 y siguientes del Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco). Los derechos anulados por aplazamiento se reconocen a su vencimiento.
- Por insolvencia del deudor. La insolvencia del deudor de derechos de naturaleza pública solo se puede declarar en el procedimiento de apremio. Una vez comprobada en el curso del procedimiento de apremio la insolvencia del deudor, este es declarado fallido por el órgano de recaudación y la deuda incobrable. La declaración de deuda incobrable motiva su baja de la contabilidad. La deuda se rehabilita si, dentro del plazo de prescripción, se tiene conocimiento de la solvencia del deudor. (Art. 67 del Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco).
- Por prescripción de la deuda.
 - Los derechos de la Hacienda General del País Vasco están sometidos a prescripción, en los términos establecidos en las disposiciones aplicables a cada uno de ellos (art. 44 Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco):
 - Los derechos de naturaleza pública prescriben a los 4 años (art. 44 Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco).
 - En todo caso, los plazos de prescripción de los derechos de naturaleza pública, se pueden interrumpir por cualquier acción administrativa, o por el ejercicio de acciones por parte del deudor, así como por interposición de reclamaciones o recursos (art. 44 Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco). La prescripción será declarada de oficio por el órgano competente para desarrollar la gestión recaudatoria.
 - La prescripción de los derechos de naturaleza privada se rige por el ordenamiento jurídico privado.
 - Por condonación de la deuda. Las deudas solo pueden ser objeto de condonación en virtud de ley, en la cuantía y términos que en la misma se determinen (art. 41 del Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco).
 - Por otras causas legalmente establecidas.

2.2. Ingresos o recaudación obtenida

Se entiende por «Ingreso» el acto por el cual se hacen efectivos los ingresos correspondientes a derechos previamente reconocidos.

En el caso de producirse cobros sin haber reconocido previamente el derecho, se registrarán ambas fases presupuestarias de forma simultánea, es decir, se reconocerá el derecho de forma simultánea a su cobro.

La imputación presupuestaria de los ingresos obtenidos se efectúa cuando se producen los cobros efectivos en la Tesorería General del País Vasco.

2.3. Devolución de ingresos

La anulación de derechos reconocidos que ya hubieran sido cobrados supone la obligación de devolver al deudor el importe indebidamente percibido por la Administración.

2.4. Derechos reconocidos pendientes de cobro de ejercicios anteriores (residuos de ingresos)

Los derechos reconocidos en un ejercicio presupuestario que ni se recaudan ni se anulan en dicho ejercicio permanecen vivos en los ejercicios siguientes, hasta su recaudación u anulación, con la denominación de «derechos reconocidos pendientes de cobro de ejercicios anteriores» o «residuos de ingresos».

Al cierre de un ejercicio presupuestario, todos los saldos de derechos reconocidos en dicho ejercicio pendientes de recaudación y no anulados, se cargan al siguiente ejercicio de forma automática, a través de un proceso contable llamado «Paso de residuos».

La recaudación de estos derechos o su anulación tienen el mismo tratamiento que los derechos del presupuesto corriente.

3. DOCUMENTOS CONTABLES DE INGRESOS

Todos los actos y operaciones de contenido económico realizadas por la Administración deben ser registrados en la contabilidad. Por lo tanto, las operaciones correspondientes a la gestión o ejecución del presupuesto de ingresos se registran en la contabilidad presupuestaria a través de los documentos contables.

Los documentos contables existentes en la Administración de la CAE para la ejecución del presupuesto de ingresos son los siguientes:

- «R»: registra contablemente el reconocimiento de los derechos a favor de la Administración.
- «R/»: registra contablemente la anulación de los derechos reconocidos en el ejercicio a favor de la Administración.
- «MI»: registra contablemente la recaudación obtenida ya sea de derechos reconocidos en el ejercicio corriente o en ejercicios anteriores.
- «MI/»: registra contablemente la anulación de un ingreso indebidamente obtenido, siempre que el ingreso se haya recaudado en el mismo ejercicio. La devolución del ingreso propiamente dicha, que origina un pago es decir una salida de fondos de la Tesorería, se registra con un documento de pago no presupuestario. Cuando el ingreso se haya recaudado en un ejercicio anterior, la devolución del ingreso se tramitará mediante un documento de gasto «ADO».

- «RI»: registra contablemente el reconocimiento del derecho y su recaudación de forma simultánea.
- «RI/»: registra simultáneamente la anulación de un ingreso recaudado y la anulación del derecho reconocido correspondiente.
- «RR»: sirve para el registro en el ejercicio siguiente de los derechos reconocidos en los ejercicios anteriores pendientes de cobro (Paso a Residuos de ingresos). Este documento no supone un nuevo reconocimiento de los derechos sino el paso a derechos reconocidos de ejercicios anteriores por lo que se utilizará en el cierre de cada ejercicio presupuestario.
- «RR/»: registra contablemente la anulación de derechos reconocidos en ejercicios anteriores. En resumen: los documentos contables referidos a la fase de «Reconocimiento de los derechos» o «Derechos reconocidos» son los siguientes: «R», «R/», «RR» y «RR/». Los documentos contables referidos a la fase de «Recaudación obtenida» o «Derechos ingresos» son los siguientes: «MI» y «MI/». Y, por último, los documentos contables referidos simultáneamente a ambas fases de ejecución presupuestaria son: «RI» y «RI/».

También podemos distinguir entre los documentos contables utilizados en la gestión del presupuesto corriente o del ejercicio: «R», «R/», «MI», «MI/», «RI» y «RI/», y los utilizados en la gestión de presupuestos de ejercicios anteriores o residuos: «RR», «RR/», «MI» y «MI/».

La información mínima que deben contener los documentos contables de ejecución de ingresos es la siguiente:

1. Aplicación presupuestaria a la que se va a imputar el ingreso.
2. Referencia de intervención
3. Concepto resumido consistente en una breve explicación del ingreso.
4. Tercero: NIF o DNI y denominación del deudor.
5. Importe en euros del ingreso.

3.1. La aplicación presupuestaria, consta de la siguiente estructura

- Ejercicio presupuestario.
- Código indicativo de si se trata del presupuesto ordinario o de incorporación de remanentes (se denomina agrupación).
- Código indicativo de si la aplicación presupuestaria es de gastos o de ingresos.
- Estructura orgánica: sección presupuestaria, servicio, centro, que gestiona el ingreso.
- Territorio al que se imputa el ingreso: Álava, Bizkaia, Gipuzkoa o sin territorializar.
- Estructura económica: capítulo, artículo, concepto y subconcepto presupuestario, que refleja la naturaleza económica del ingreso.
- Programa presupuestario al que se imputa el ingreso.
- Partida presupuestaria.

Los documentos contables de ingresos llevarán una aplicación presupuestaria o varias aplicaciones presupuestarias (anexo de aplicaciones) por cada documento contable.

La Referencia de Intervención es el código que sirve de nexo de unión entre las dos fases de ejecución del presupuesto de ingresos. De tal forma que cuando se quiera registrar contablemente el cobro o anulación de un derecho reconocido con una referencia de intervención determinada, los documentos contables correspondientes llevarán esa misma referencia de intervención.

Un derecho reconocido podrá aumentarse. Para ello, se utilizará la misma referencia de intervención que se quiera ampliar y el documento contable será un documento complementario.

También podrá aumentarse el importe cobrado de un derecho reconocido. Se utilizará un documento contable con la misma referencia de intervención que se desee aumentar y ese documento contable será un documento complementario.

Terceros. En lo que respecta al tercero deudor se podrán utilizar terceros reales o ficticios. Si bien hemos dicho que para reconocer un derecho resulta necesario que el deudor pueda ser determinado (tercero real), al tramitar los documentos contables de ingresos existen ocasiones en las que se recurre a la figura de terceros ficticios. Ello es así cuando el volumen de terceros deudores es tan importante que resulta aconsejable la utilización de terceros ficticios, como agrupación de todos los terceros reales, los cuales figurarán no en la ejecución presupuestaria sino en los sistemas utilizados por los órganos gestores para la gestión de sus ingresos. Ejemplos típicos de esta circunstancia son: las multas de tráfico, los ingresos por recibos mensuales de venta o arrendamiento de viviendas sociales, etc., en general siempre que el número de terceros deudores así lo aconseje.

Otra información. En los documentos que registran la recaudación además de la información mínima anterior se indica:

- La forma de ingreso: por transferencia bancaria, en metálico, mediante talón o «en formalización».
- La cuenta financiera de la Tesorería General del País Vasco donde se ha efectuado el ingreso. Cuando la recaudación se obtiene por compensación se produce un cobro «virtual» y la cuenta financiera es una cuenta de formalización.

En los documentos de anulación de derechos reconocidos se debe indicar la causa de la misma: anulación de la liquidación, aplazamiento, insolvencia o prescripción.

Todos los documentos contables llevarán como documentación anexa el soporte documental necesario que justifique el reconocimiento del derecho económico a favor de la Administración de la CAE, su anulación, su cobro o su devolución.

3.2. Gestión no presupuestaria de los ingresos

En la gestión de los ingresos existen una serie de operaciones que se tramitan de forma in dependiente al presupuesto de ingreso que se denominan operaciones no presupuestarias. Vamos a distinguir tres casuísticas:

1. Operaciones estrictamente no presupuestarias en las que la Administración actúa de mera intermediaria.

En ocasiones la Administración recibe ingresos en su Tesorería cuyo destino no es la financiación de su presupuesto de gastos sino su traspaso a un tercero, habitual mente otra administración pública. Tal es el caso, entre otros, de determinados Fondos Europeos recibidos para su remisión a ayuntamientos destinatarios de las subvenciones.

Estos ingresos no forman parte del presupuesto de ingresos y se denominan ingresos no presupuestarios. Los documentos contables necesarios para su registro son diferentes de los indicados anteriormente. Se trata de documentos de ingresos no presupuestarios. Su devolución también se gestiona con documentos de pagos no presupuestarios.

2. Operaciones transitoriamente no presupuestarias y cuyo destino final es la imputación al presupuesto de ingresos. (Ingresos pendientes de aplicación).

En otras ocasiones la Administración recibe ingresos en su Tesorería de los que en un momento inicial se desconoce toda la información necesaria para imputarlo al presupuesto de ingresos, como, por ejemplo: el tercero, la aplicación presupuestaria o el expediente a qué se refiere el ingreso, entre otros datos.

Por eso, y de forma transitoria, estos ingresos se registran como «Ingresos pendientes de aplicación» mediante un documento contable de ingresos no presupuestarios.

Una vez conocido e identificado el ingreso se procede a su imputación presupuestaria con los documentos «RI» si el derecho no estaba reconocido o «MI» en caso contrario. Simultáneamente a su imputación presupuestaria, se anula el ingreso pendiente de aplicación mediante un documento de pago no presupuestario.

3. Operaciones no presupuestarias auxiliares derivadas del presupuesto de ingresos. (IVA repercutido o pago de devoluciones de ingresos).

En otras ocasiones existen operaciones no presupuestarias que tienen su origen en operaciones de ejecución del presupuesto de ingresos. Tal es el caso de las devoluciones de ingresos indebidos y del IVA repercutido en las operaciones de la Administración que así lo requieran, como por ejemplo la venta de publicaciones o la venta de viviendas sociales o el alquiler de locales no afectos al servicio público.

Devoluciones de ingresos indebidos

Las devoluciones de ingresos indebidos, en el mismo ejercicio que su recaudación, se registran en el presupuesto de ingresos con un documento contable que anula la recaudación (MI/ o RI/) pero no ordena ningún pago. El registro de la obligación de devolver el ingreso indebido y su pago se materializan con documentos de no presupuestarios.

IVA repercutido

En estos casos cuando se liquida un ingreso con IVA repercutido, el principal de la operación se contabiliza como derecho reconocido y se imputa al presupuesto de ingresos. Sin embargo, el IVA repercutido se registra en una cuenta no presupuestaria, ya que no es un ingreso que financie el presupuesto de gastos, sino que debe ser liquidado a las Haciendas Forales en la periodicidad establecida